

0001728-06.2022.8.26.0358

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcos Takaoka

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... o Delegado, a denunciada Lariene também confessou a prática do roubo, inclusive no que tange ao concurso de pessoas (fls. 156/157).

Em juízo, Lariene afirmou que Deivid não participou do roubo e que ela e Lorgane achavam que participariam do crime de furto, mas não de roubo (elas distrairiam as vítimas e Douglas subtrairia os bens). Asseverou que entrou no local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

3ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, . - Nossa Senhora Aparecida

CEP: 15130-007 - Mirassol - SP

Telefone: (17) 3242-3001 - E-mail: mirassol3@tjsp.jus.br

0001728-06.2022.8.26.0358 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 25 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos à MM.(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). Marcos Takaoka. Eu, Marcos Takaoka, Juiz de Direito, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

0001728-06.2022.8.26.0358

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lorgane Aparecida Correia de Souza e outros

Justiça Gratuita

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra DOUGLAS PEREIRA LUZIA, qualificado às fls. 12, LARIENE APARECIDA DE SOUZA, qualificada às fls. 11 e 156, LORGANE APARECIDA CORREIA SOUZA, qualificada às fls. 10 e 154, e DEIVID PEREIRA LUZIA, qualificado às fls. 13 dando-os como incursos no artigo 157, §2º, inciso II e V, c.c §2º-A, inciso I, e no art. 288, na forma do art. 69, todos do do Código Penal, porque DOUGLAS, LARIENE e LORGANE, no dia 02/07/2022, às 13h45min, na Praça Doutor Anísio José Moreira, nº 2195, Centro, neste Município e Comarca, com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, para si, coisa móvel alheia consistente em 39 aparelhos celulares e a quantia de R\$2.019,00, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e restringindo a liberdade mantendo as vítimas Camila Leite Cintra Sorren e outras em seu poder, bem como em prejuízo da Empresa MAGAZINE LUIZA, a qual é representada por Alessandro Afonso

Paiva; porque DEIVID PEREIRA LUZIA, concorreu, mediante auxílio, para o crime acima descrito, portando-se externamente em vigilância; e porque eles, em data anterior ao dia 02/07/2022, em local e hora incerta, neste Município e Comarca, associaram-se, para o fim específico de cometer crimes.

A denúncia foi recebida em 15/07/2022 (fls. 234/238).

O réu Douglas foi citado (fls. 307) e apresentou resposta à acusação (fls. 407/411).

O réu Deivid foi citado (fls. 309) e apresentou resposta à acusação (fls. 419/432).

A ré Lariene foi citada (fls. 347) e apresentou resposta à acusação (fls. 463/465).

A ré Lorgane foi citada (fls. 349) e apresentou resposta à acusação (fls. 384/385).

Ratificou-se o recebimento da denúncia (fls. 466/468).

Durante a instrução, ouviram-se as vítimas e duas testemunhas de acusação, interrogando-se os réus ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação e a condenação do acusado, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia.

A defesa do réu Douglas pediu a improcedência da ação penal, alegando que: a) houve confissão espontânea; b) o réu não restringiu a liberdade da vítima, não sendo responsável pelos atos das corrés; c) a restrição da liberdade foi por período de tempo demasiado curto, sendo irrelevante juridicamente; d) não houve estabilidade e permanência do vínculo associativo.

A defesa do réu Deivid pediu a improcedência da ação penal alegando que: a) o acusado é inocente; b) não há provas para condenação; c) o réu não tem relação com associação criminosa.

A defesa da ré Lariene pediu a improcedência da ação penal alegando que: a) houve quebra do sistema acusatório, porque este Magistrado teria feito “requerimento”, pedindo (para quem?) a substituição de testemunha (“rectius”, vítima); b) a acusada desconhecia a existência da arma e queria praticar apenas o crime de furto; c) não houve restrição da liberdade juridicamente relevante; d) não incide, em relação a ré, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo; e) não houve associação criminosa; f) a ré é primária e de bons antecedentes, confessou o delito, fazendo jus à prisão domiciliar, por ter filho em fase de amamentação.

A defesa da ré Lorgane pediu a improcedência da ação penal, alegando que: a) a acusada foi enganada pelo corréu Douglas, o qual disse que praticariam um simples furto; b) a acusada apenas cumpriu ordens de Douglas, por que estava com medo; c) a denunciada desconhecia a existência da arma de fogo; d) não houve associação criminosa; e) houve confissão espontânea. Teceu considerações sobre a dosimetria da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ilustre defesa de Lariene afirma que este Magistrado “pediu” para substituir o representante legal da empresa vítima, fazendo “requerimento” às partes, de modo que teria havido quebra do sistema acusatório.

Na verdade, o combativo defensor distanciou-se do que, efetivamente, ocorreu, incorrendo em grave imprecisão verbal, que conduz a tese defensiva falaz e descabida, sem amparo na verdade dos fatos.

Antes da audiência, durante os preparativos para o ato virtual, o Sr. Escrevente de Sala recebeu a informação da vítima de que o representante legal da sua loja em Mirassol era o Sr. Antônio João da Silva José, e não o Sr. Alessandro Afonso Paiva (funcionário em uma outra cidade, Promissão).

Este Magistrado, por lealdade processual, levou esse fato ao conhecimento da acusação e da defesa, que, de forma uníssona, concordaram com a oitiva do gerente da loja de Mirassol, em busca da verdade real.

Assim, acolhendo-se a manifestação das partes (inclusive da defesa), ouviu-se o Sr. Antônio João da Silva José, que presenciara os fatos, e não o Sr. Alessandro Afonso Paiva, que nada sabia sobre eles.

Destarte, o culto Defensor de Lariene deve queixar de si mesmo, já que, se este Magistrado permitiu a substituição de vítimas, foi por acolher a manifestação dele e de todos os demais presentes, acusação e defesa (fls. 504).

A autoria e a materialidade delitiva foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 18/24), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), auto de entrega (fls. 27), auto de reconhecimento da pessoa (fls. 28), fotografia (fls. 29), extrato de qualificação (fls. 30/48), laudo lesão cautelar (fls. 101/108), auto de avaliação (fls. 185/186), laudo de perícia em arma de fogo (fls. 192/195), relatório final (fls. 187/188), laudos periciais (fls. 231/232, 295/297, 298/301, 302/305 e 498/501), tendo sido esses confirmados por robusta prova testemunhal.

Em data anterior aos fatos, os denunciados, associaram-se para cometer o delito de roubo, tendo planejado como iriam executar o delito. Os acusados Douglas e Deivid são da cidade de São Paulo e parentes de Lorgane e Lariene. Tinham vindo passar uns dias com elas e, juntos, tramaram praticar crimes.

No dia dos fatos, os denunciados dirigiram-se até o estabelecimento comercial MAGAZINE LUIZA, tendo DEIVID permanecido do lado de fora do estabelecimento para dar suporte aos comparsas, exercendo a função de “olheiro”, enquanto DOUGLAS, LORGANE e LARIENE adentraram na loja.

O denunciado DOUGLAS, fazendo uso de arma de fogo, adentrou o estabelecimento gritando “perdeu, perdeu”, tendo rendido a atendente CAMILA, bem como os demais funcionários que estavam no interior da loja e dois clientes, levando-os até uma sala aos fundos. Nesse momento, as acusadas LORGANE e LARIENE amarraram as vítimas com cadarços de tênis e passaram a vigiá-las.

Então, DOUGLAS coagiu a vítima CAMILA para que abrisse o cofre da loja, enquanto LORGANE a acompanhava, mas havia dispositivo de segurança, que permitia a abertura apenas a cada 60 minutos. Em razão disso, os roubadores nada subtraíram do interior do cofre, tendo subtraído apenas a quantia de R\$2.019,00 em dinheiro que estava na caixa e 39 aparelhos celulares que estavam nas prateleiras das lojas, avaliados em R\$34.590,00.

Os denunciados DOUGLAS e LORGANE evadiram-se do local, levando consigo os bens subtraídos, fazendo uso de uma motocicleta HONDA/CG 160 START, que estava sem placas, cor vermelha, fazendo uso de capacetes, um vermelho e um preto, tendo LARIENE e DEIVID também deixado o local.

Após algum tempo, as vítimas conseguiram livrar-se das amarras e telefonar para a polícia.

Então, policiais militares em patrulhamento nos “predinhos”, tradicional ponto de delinquência nesta cidade, receberam a informação de populares de que duas pessoas chegaram de motocicleta, portando mochilas e aparentavam nervosismo, tendo adentrado no Bloco B, apartamento 41.

Os policiais localizaram a motocicleta, que ainda estava com o motor quente, subiram ao apartamento indicado, onde encontraram os acusados com os objetos do crime, espalhados pela sala, o que foi possível ver de imediato assim que a moradora abriu a porta. Além disso, localizaram a quantia de R\$2.019,00, escondida nas roupas (sutiã) da denunciada LORGANE e a arma de fogo que estava municiada com cinco cartuchos, escondida dentro de uma mochila, pertencente de DOUGLAS.

Dentro do apartamento também estava a placa da motocicleta e os capacetes de cores preto e vermelho que DOUGLAS e LORGANE usaram quando estavam com a motocicleta.

Indagados informalmente, os denunciados confessaram os fatos, esclarecendo que tinham queimado as embalagens dos celulares na passarela da Rodovia, tendo, inclusive, levado os policiais ao local. Na delegacia, os acusados ficaram em silêncio quando da lavratura do flagrante, mas depois, ouvidas novamente LORGANE e LARIENE confessaram formalmente o delito e delataram os demais.

Além da confissão, a vítima CAMILA reconheceu Douglas, Lorgane e Lariene como os executores do roubo.

A “res furtiva” foi recuperada e restituída ao proprietário.

Na fase extrajudicial, Lorgane admitiu a prática delitiva, inclusive no que tange à participação dos demais denunciados (fls. 154/155).

Em juízo, a acusada Lorgane disse que estava passando necessidade e, por isso, participou do roubo, nada falando a respeito dos outros acusados. Afirmou que era tia dos outros denunciados e que não sabia que haveria emprego de arma de fogo, mas acrescentando que, mesmo após saber da arma, continuou a participar da ação

criminosa (de iniciou, achou que seria furto). Asseverou que, no dia dos fatos, estavam no apartamento tão somente ela, Lariene e Douglas, o qual deu a ideia de furtar o Magazine Luiza (as duas distrairiam os funcionários, enquanto Douglas subtrairia). Disse que ela e Douglas foram de motocicleta, enquanto Lariene foi a pé, salientando que, pelo que sabe, Deivid não foi até a loja. Afirmou que ela e Lariene, após saberem que era um assalto, amarraram as vítimas, usando cadarços que estavam em uma mochila, carregada por Douglas. Asseverou que estava com o seu celular pessoal, mas não conversou com ninguém ao celular, nem viu ninguém conversando, durante a prática delitiva. Afirmou que estava com vergonha de participar do delito, sentindo medo do Douglas, que estava com arma de fogo. Perante o Delegado, a denunciada Lariene também confessou a prática do roubo, inclusive no que tange ao concurso de pessoas (fls. 156/157).

Em juízo, Lariene afirmou que Deivid não participou do roubo e que ela e Lorgane achavam que participariam do crime de furto, mas não de roubo (elas distrairiam as vítimas e Douglas subtrairia os bens). Asseverou que entrou no local dos fatos, apenas no final, quando as vítima já estavam rendidas, tendo se limitado a fechar as portas da loja (chegou quando fazia cinco minutos que Douglas tinha iniciado o assalto). Disse que ficou com medo da arma de fogo e também de Douglas, razão por que colaborou para a prática delitiva. Afirmou que se lembra de ouvir Douglas dizer "moio, vamos embora", dizendo não ter visto Douglas conversar ao telefone com ninguém, durante o assalto. Afirmou que amarrou uma única pessoa, o gerente da loja, acrescentando que os cadarços estavam na posse de Douglas e que Lorgane queimou as caixas, após os fatos.

Na delegacia de polícia, os denunciados Douglas e Deivid exerceram o direito ao silêncio (fls. 12 e 13).

Em juízo, Douglas confessou a prática do crime de roubo, dizendo que a sua tia sabia da arma de fogo e deve ter levado os cadarços, para amarrar as vítimas. Negou ter mandado amarrar vítimas, porque havia crianças, acrescentando que a sua prima não sabia que utilizaria arma de fogo. Afirmou que enquanto os três assaltavam, o seu irmão Deivid ficou no apartamento, para cuidar do imóvel, tomando um susto quando voltaram na posse dos celulares roubados. Afirmou que combinou com as rés que renderia as vítimas e elas as observariam, enquanto ele subtrairia os bens, asseverando que as denunciadas sabiam que seria um roubo ("assalto"), embora não soubessem da arma de fogo. Asseverou que não tinham combinado de amarrar as vítimas, dizendo que não levou nenhum cadarço, nem mandou ninguém amarrar refém. Disse que estava na sua posse de celular, simulando falar com indivíduo que estaria do lado de fora, mas fez isso só para acalmar as vítimas (o celular era dele mesmo, não da Lariene). Asseverou que, quando estavam fugindo, viu pessoa em um carro, que começou a gritar "é um assalto, é um assalto", esclarecendo que, apesar disso, conseguiu fugir de motocicleta.

Por sua vez, em juízo, o acusado Deivid manteve o silêncio.

O representante da vítima João, representante do Magazine Luiza, disse que estava no caixa, quando um assaltante anunciou o assalto de arma em punho (arma pequena e prateada). Afirmou que eram três os assaltantes, um homem e duas mulheres, que levaram as vítimas para uma sala, onde amarraram as suas mãos, com cadarços. Asseverou que uma das assaltantes falava com outro indivíduo, por celular, o tempo todo, como se estivesse recebendo informações de alguém, do lado de fora (esse alguém, que era do sexo masculino, avisou que a polícia tinha acabado de passar, razão por que os roubadores se apressaram, na subtração). Contou que os assaltantes tentaram ter acesso ao cofre, constrangendo a funcionária Camila, mas não conseguiram, por causa de mecanismo de segurança, mas conseguiram levar vários celulares e dinheiro. Narrou que todos os acusados estavam trabalhando de forma coordenada, agindo em conjunto, para roubar a loja, salientando que nenhum dos roubadores agrediu nenhuma vítima.

A vítima Camila, funcionária do Magazine Luiza afirmou que estava na loja, quando um home entrou na loja, armado, rendendo os funcionários e os clientes, conduzindo-os para o estoque nos fundos do estabelecimento, sendo acompanhado de mulheres (os três usavam máscara protetiva contra COVID 19). Disse que o homem a obrigou a abrir o estoque e uma das mulheres a constrangeu a abrir o cofre, sem sucesso, em razão

de dispositivo de segurança, que permitia a abertura apenas a cada 60 minutos. Narrou que as duas mulheres amarraram os funcionários e os clientes, trancando-os no estoque, e que o homem subtraiu dinheiro e vários celulares, enquanto as duas mulheres vigiavam os reféns, acrescentando que o homem conversava, durante toda ação, com alguém ao telefone, que estava vigiando o lado exterior da loja. Asseverou que o homem, que estava armado, abaixava a máscara e dava a ordem às moças, que estavam um pouco atrapalhadas, ainda que a ação criminosa tenha durado de cinco a sete minutos. Disse que reconheceu os três denunciados na delegacia, sem sombras de dúvidas, observando que eles foram presos vestindo, exatamente, as que trajavam durante a ação criminosa. Contou que, após a saída dos assaltantes, entraram populares, dizendo que viram os roubadores fugindo de motocicleta, dois homens na motocicleta e as mulheres a pé (quem relatou isso foi casal que estava na Caixa Econômica e viu a fuga dos roubadores). Asseverou que as mulheres não proferiram nenhuma ameaça, não portando arma de fogo, salientando que apenas o homem estava armado e que uma das mulheres trouxe a bolsa utilizada durante o roubo.

O policial Ivan afirmou que compareceu ao local dos fatos, logo após a consumação delitiva, ouvindo das vítimas que três assaltantes tinham cometido o delito, sendo eles um homem moreno, magro, de estatura mediana e cabelos encaracolados, de cor preta, trajando calça jeans, camisa branca de manga comprida, máscara facial de cor preta e tênis All Star preto, e portando arma de fogo de inox, de tamanho pequeno, e duas mulheres, trajando camisa branca de manga comprida e calça jeans. Disse que, segundo o relato, os assaltantes amarraram as vítimas e as trancaram em uma sala, aos fundos da loja, ficando as duas mulheres responsáveis por vigiá-las, enquanto o homem subtraía vários celulares e certa quantia em dinheiro. Contou que, enquanto apresentava a ocorrência no plantão policial, soube que outra equipe da polícia militar havia prendido os assaltantes, encontrando na posse deles a “res furtiva” e a arma de fogo. Asseverou que, segundo ouviu das vítimas, havia uma pessoa do lado de fora, que passa informações para os assaltantes que estavam dentro da loja, como, por exemplo, acerca de viatura de polícia nas imediações.

O policial Rafael disse que teve conhecimento de que os assaltantes utilizaram-se de uma motocicleta para cometer o roubo e, enquanto patrulhava nas proximidades dos “predinhos”, soube de populares que dois indivíduos tinham acabado de chegar com motocicleta vermelha, demonstrando nervosismo e carregando mochilas, entrando no bloco B. Afirmou que localizou a motocicleta, sem placa, que ainda estava com o motor quente, tendo se dirigido ao imóvel onde estariam os suspeitos. Asseverou que foram batendo de porta em porta e, no apartamento 41, a acusada Lariene abriu a porta e, nesse momento, foi possível visualizar os celulares roubados, espalhados na sala, bem como os demais denunciados. Contou que os denunciados admitiram, informalmente, a prática delitiva, que o dinheiro estava dentro do sutiã da Lorgane e que a arma de fogo, calibre 22, estava no interior de uma mochila. Asseverou que vários aparelhos estavam sem caixa, tendo Lorgane esclarecido que tinham ateado fogo nas embalagens sob um viaduto da Rodovia SP 310. Acrescentou que localizaram dois capacetes, um de cor vermelha e outro cor de rosa, idênticos aos que aparecem nas filmagens da câmera de segurança, além da placa da motocicleta. Contou que, segundo viu nas filmagens, Douglas e Lorgane fugiram de motocicleta, tendo sido responsáveis por queimar as embalagens do celular, acrescentando que Douglas e Deivid também admitiram a prática delitiva, tendo o último ficado do lado de fora, exercendo a função de olheiro.

A polícia localizou os quatro denunciados juntos, na posse da “res furtiva”, da arma de fogo e da motocicleta, utilizadas na prática delitiva, observando-se que, informalmente, os quatro confessaram o roubo para os policiais militares (nesse sentido, cf. o depoimento do policial Rafael).

Não bastasse, as denunciadas Lorgane e Lauriene confessaram a prática delitiva, na delegacia de polícia, dizendo que os outros dois denunciados também participaram do delito, nos termos da denúncia (em juízo, disseram que apenas Douglas havia participado, mas não Deivid, mas a contradição, que permeia o interrogatório dos réus, retira a credibilidade do que dizem).

As alegações de que ela estaria sendo enganada por Douglas e que estavam com medo

dele não se sustentam, sendo espancadas pelas filmagens e pelo conjunto probatório, como se verá.

Com efeito, as provas dos autos demonstram que os quatro denunciados concorreram para o roubo à mão armada, cada um desempenhando determinada função, coordenada com as demais.

As vítimas foram taxativas, ao afirmar que havia um quarto assaltante, do lado de fora, trabalhando com “olheiro”.

Assim, todas as provas dos autos demonstram que os quatro acusados praticaram o crime de roubo em conjunto, de forma orquestrada, observando-se que DEIVID deixou de produzir qualquer prova que o afastasse dos fatos (em juízo e na delegacia, manteve-se em silêncio, não arrolando qualquer testemunha).

Para os policiais, informalmente, surpreendido com os demais na posse da “res furtiva”, confessou os fatos, nos termos da denúncia.

A câmera quatro revela que Douglas, Lariene e Lorgane entraram juntos na loja, às 13h32min53seg, percebendo-se que ele sacou a arma de imediato, menos de 18 segundos depois, visto que, na câmera dois, ele aparece de arma em punho, claramente, a partir de 13h33min10seg.

Além disso, ele está bem à frente das acusadas Lariene e Lorgane que, se não quisessem participar do roubo, poderiam simplesmente ter saído da loja, dando meia volta, assim que ele sacou a arma de fogo.

Todavia, não o fizeram, participando ativamente da empreitada criminosa, cometendo atos típicos, a indicar que, desde o início, aderiram ao emprego da arma de fogo no assalto.

Esse fato, somado ao depoimento das vítimas e testemunhas, revelam que os denunciados haviam planejado bem o roubo, dividindo claramente as tarefas que cada um desempenharia (em ato falho, após dizer que Lariene não sabia que seria um roubo, Douglas afirmou que, segundo o combinado, ele renderia as vítimas, anunciando o assalto, enquanto as corréis efetuariam a subtração dos bens).

Prova disso, é que cada acusado sustentou uma versão, na tentativa de diminuir a própria culpa, às custas dos demais.

Observe não ser crível que um assaltante engane os comparsas, contando o plano criminoso pela metade (nesse tipo de empresa, como em qualquer outra, o sucesso depende da organização e do entrosamento da equipe).

Assim sendo, a causa de aumento relativo ao emprego da arma de fogo incide para todos os acusados.

De outra banda, a ilustre defesa afirmou que não teria havido restrição da liberdade juridicamente relevante.

Sem razão, contudo.

Os denunciados não contentes em trancar as vítimas em um cômodo, nos fundos do Magazine Luiza, ainda lhes amarraram as mãos, valendo-se de cadarços, deixando-as presas, após evadirem-se.

Pela gravação do cômodo em questão, percebe-se que, mesmo após a saída dos acusados, as vítimas permaneceram sentadas, amarradas e trancadas no cômodo em questão, de modo que reputo configurada a causa de aumento relativa à restrição de liberdade (as vítimas ficaram trancadas, à chave, em um cômodo e com as mãos amarradas, em situação indigna à condição de ser humano, ou mesmo, de ser vivo).

Além disso, as gravações revelam que Douglas tirou os cadarços da mochila e as denunciadas os usaram para amarrar as vítimas, em mais um exemplo de que trabalhavam coordenadamente, na execução do roubo.

Por fim, em relação à associação criminosa, entendo que não há prova da estabilidade do vínculo entre os envolvidos, sendo plausível que eles tenham se unido uma única vez, para praticar um único delito.

Em outros termos, não há prova bastante de que eles tinham o fim específico de cometer crimes, no plural.

Desse modo, em relação à associação criminosa, é caso de aplicar-se o “in dubio pro reo”.

Provada a autoria e a materialidade delitiva, é caso de procedência da ação penal.

Da dosimetria da pena:

Não aplicarei a confissão espontânea em relação a nenhum dos acusados, visto que

todos mentiram em parte substancial de seus interrogatórios, tentando minimizar a própria responsabilidade.

Do denunciado DOUGLAS PEREIRA LUZIA

Do art. 157, §2º, inciso II e V c.c §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal:

O acusado ostenta maus antecedentes (FA - fls. 274/276 e certidões fls. 262/264), assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica, aumento a pena de 1/6, obtendo-se 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, em razão da causa de aumento prevista no art. 157 §2º, II e V do Código Penal, aumento a pena em 1/3, obtendo-se 06 anos, 02 meses e 20 dias e 14 dias-multa. Ainda na terceira fase, aumento a pena em 2/3, em razão da causa de aumento prevista no art. 157 §2º-A, I, do Código Penal, obtendo-se 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 23 dias-multa, quantidade definitiva à falta de outras circunstâncias relevantes.